

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/127/2020

अपीलार्थी श्री सुखराम पटेल, ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल

विरुद्ध

तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल

आदेश दिनांक 17.09.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री सुखराम पटेल अनुपस्थित। अतः प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2/ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री सनत कुमार पंकज सचिव ग्राम पंचायत उपस्थित।
- 3/ प्रकरण में दिनांक 14.07.2020 को सुनवायी उपरांत आर्डरशीट में अंकित किया गया था।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से यह जानकारी चाही गयी है कि “ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच श्रीमती सावित्री प्रधान के वर्तमान कार्यकाल का आज दिनांक 10.08.2019 तक ग्राम पंचायत कुम्हारी के खंभो मे विद्युत स्ट्रिट लाइट में कितनी राशि 14 वें वित्त मूल भूत और किस मद से कितना राशि खर्च किया गया है उसका समस्त बिल के सत्यप्रतिलिपि मुख्य कार्यपालन अधिकारी कसडोल से बिजली लगवाने हेतु एस्टीमेट आदेश कापी एवं बिजली विभाग स्ट्रिट लाइट लगाने हेतु आदेश कापी बिजली बिल हेतु मीटर लगाने की जानकारी स्ट्रिट लगाने हेतु कितने फर्म से कोटेशन लिया गया इसकी समस्त जानकारी बिल सहित छायाप्रति की मांग किये है।”
- 5/ आवेदक के द्वारा मूल आवेदन दिनांक 13.08.2019 जन सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत कुम्हारी जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समय सीमा में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उनके द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार के समक्ष दिनांक 19.09.2019 को प्रथम अपील प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है।
- 6/ प्रकरण में राज्य सूचना आयोग का नोटिस प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार के द्वारा अपना लिखित जवाब पत्र क्रमांक 234 दिनांक 06.05.2020 को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात पत्र क्रमांक 2392 दिनांक 05.10.2019 के माध्यम से सुनवाई तिथि 17.10.2019 हेतु दोनों पक्षों को आहूत किया गया जिसमें अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी बिना कोई सूचना के अनुपस्थित रहे इसलिए 03 दिवस के भीतर अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करते हुए लिखित में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया था।

- 7/ आज सुनवाई में जनसूचना अधिकारी श्री विवेकानंद जांगडे सचिव, ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार ने उपस्थित होकर बताया कि उनके द्वारा इस ग्राम पंचायत का प्रभार मई 20 में ग्रहण किया गया है। उनसे पहले सनतकुमार पंकज जो वर्तमान में ग्राम पंचायत वर्धन जनपद पंचायत पलारी में पदस्थ है अप्रैल 2020 तक प्रदस्थ रहे हैं। वर्तमान जन सूचना अधिकारी के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से किये गये पत्राचार की प्रति व्हाट्सएप से आयोग को प्रेषित की गई। उक्त पत्र दिनांक 14.09.2019 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदक से दस्तावेजी शुल्क के रूप में 1864 रु की मांग की गई है।
- 8/ प्रकरण का परीक्षण किया गया। मूल आवेदन दिनांक 13.08.2019 प्राप्त होने पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा समय सीमा में कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी की सुनवाई के समय सचिव ग्राम पंचायत अनुपस्थित रहे थे अतः दिनांक 17.10.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा 03 दिवस के भीतर अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय करने के निर्देश के पालन में भी कोई कार्यवाही जन सूचना अधिकारी के द्वारा नहीं की गई जिसके कारण आवेदक को दिनांक 22.11.2019 को आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। आवेदक के द्वारा द्वितीय अपील में जानकारी की ही मांग की गई है। अतः प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते हैं – (1) वर्तमान जनसूचना अधिकारी श्री विवेकानंद जांगडे सचिव, ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(8)(क)(1) के तहत निर्देशित किया जाता है कि वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पत्र क्रमांक 2726 दिनांक 17.10.2019 के पालन में आवेदक को आयोग के इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर निशुल्क जानकारी पंजीकृत डाक से प्रेषित करें।
- (2) तत्कालीन जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी, जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार श्री सनतकुमार पंकज जो वर्तमान में ग्राम पंचायत वर्धन जनपद पंचायत पलारी में पदस्थ है के द्वारा आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 13.08.2019 तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश पत्र दिनांक 17.10.2019 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने तथा उनके द्वारा आवेदक को समय सीमा में जानकारी न देकर तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं कर सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः उनके द्वारा किये गये विलंब हेतु उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जावे कि उनके विरुद्ध 250 रु प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड क्यों न अधिरोपित किया जावे। जनसूचना अधिकारी अपना लिखित जवाब आगामी सुनवाई के पूर्व आयोग में प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब प्राप्त

- नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
9. प्रकरण में अपीलार्थी को अभिलेखों के अवलोकन हेतु आवश्यक निर्देश जन सूचना अधिकारी को प्रदाय किये जाने से प्रकरण में अपीलार्थी एवं वर्तमान जनसूचना अधिकारी की उपस्थिति समाप्त की जाती है।
 10. प्रकरण में श्री सनत कुमार पंकज तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत वर्धन अपना लिखित जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण निर्णय हेतु समक्ष में प्रस्तुत किया जावे।
- 4 / उक्त सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी दिनांक 17.09.2021 को जवाब प्रेषित कर लेख किया गया है कि मुझे आवेदक श्री सुखराम पटेल का जनसूचना आवेदन दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त हुआ। जिस पर उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा दिनांक 16.09.2019 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी हेतु कुल 782 पृष्ठों हेतु रु. 2/- एवं 04 की दर से कुल 1864 रु. जमा कर जानकारी प्राप्त करने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया है। किंतु अपीलार्थी श्री सुखराम पटेल द्वारा मांगपत्र के अनुरूप राशि जमा नहीं करने के कारण मेरे द्वारा जानकारी प्रदाय नहीं की जा सकी थी।
- 5 / मेरे द्वारा प्रकरण एवं प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि आयोग के निर्देश के बाद वर्तमान जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रेषित कर दी गई है। अवलोकन में यह भी पाया गया कि अपीलार्थी का जनसूचना आवेदन दिनांक 13.08.2019 तत्कालीन जनसूचना अधिकारी को दिनांक 14.08.2019 को प्राप्त हुआ उक्त आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.09.2019 को अपीलार्थी को मांगपत्र प्रेषित किया गया, जो कि नियत 30 दिन की अवधि के बाद का है। नियत 30 दिन की अवधि के बाद अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 (6) के तहत निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की पात्रता होती है। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित मांगपत्र अनुचित होने के कारण अपीलार्थी समयावधि में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये।
- 6 / इस प्रकार अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने के लिये तथा आयोग से जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने के लिये तत्कालीन जनसूचना अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये। अतः अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन की जानकारी प्रदान नहीं करने तथा आयोग द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारी जनपद पंचायत कसडोल जिला बलौदाबाजार श्री सनत कुमार पंकज पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 250 रु. की दर से अधिकतम 25000 रु. अर्थदंड करने के प्रावधान के तहत 25000 /- (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है।

- 7 / इस आदेश की प्रतिलिपि (लोक प्राधिकारी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार को आदेश के पालन हेतु भेजी जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार तत्समय में पदस्थ रहें जनसूचना अधिकारी श्री सनत कुमार पंकज से उक्त अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के कोष में जमा करायेंगे।

आदेश तदनुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त